

๒.๒ ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

กรณีที่บุคคลยื่นคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามข้อตกลงที่แสดงเจตนาไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนกัน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งยอมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคืนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จะชำระเงินเป็นการตอบแทน กรณีจึงเข้าลักษณะเป็นการได้มาโดยทางนิติกรรมอย่างหนึ่ง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวจึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทมีทุนทรัพย์ อันอยู่ในหลักเกณฑ์ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดไว้ อีกทั้งยังถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ผู้โอนหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ตามแต่จะตกลงกันจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนที่เจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้รับโอน การที่เจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจากผู้รับโอน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นคนต่างด้าว สัญชาติไต้หวัน ได้ซื้อห้องชุดจากบริษัท ป. และยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยมีชื่อผู้ฟ้องคดีและนาย ส. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเหตุที่ยอมให้นาย ส. ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ฟ้องคดีนั้น เนื่องจากถูกนาย ส. หลอกลวงว่าบุคคลต่างด้าวไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ตามลำพังได้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องขับไล่ นาย ส. ออกจากห้องชุดดังกล่าว แต่ในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยนาย ส. ยอมคืนห้องชุดในส่วนของตนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีจะชำระเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นาย ส. ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้ไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่พิพาทโดยยื่นคำขอประเภทโอนตามคำสั่งศาลเฉพาะส่วน (มีค่าตอบแทน) ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนที่มีทุนทรัพย์ ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ และถือเป็นการขายซึ่งต้องชำระภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมชำระ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการโอนตามคำพิพากษา

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงบันทึกเหตุขัดข้องในการจดทะเบียนโอนตามคำสั่งศาลเฉพาะส่วน (มีค่าตอบแทน) ของผู้ฟ้องคดีไว้ แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีเงินได้ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน ๙๒,๑๙๙ บาท เพื่อให้สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดดังกล่าวได้ และได้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนประเภทโอนตามคำสั่งศาลเฉพาะส่วน (มีค่าตอบแทน) ข้างต้น ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรที่พิพาท เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรที่ผู้ฟ้องคดีชำระไปเป็นเงินจำนวน ๙๒,๑๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เป็นกรณีตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยผู้ฟ้องคดีและนาย ส. มุ่งระงับข้อพิพาทระหว่างกันโดยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันตามมาตรา ๘๕๐^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงไว้ในสัญญานั้นว่าเป็นของตนตามมาตรา ๘๕๒^๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ที่ได้แย้งสิทธิกันตามคดีเดิม จึงเป็นอันระงับสิ้นไป โดยผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่แสดงเจตนาไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวระบุว่าผู้ฟ้องคดีและนาย ส. มีข้อตกลงให้นาย ส. ยอมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีจะชำระเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้นาย ส. กรณีจึงเป็นสัญญาที่มีลักษณะที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนกัน กรณีจึงมีลักษณะเป็นการได้มาโดยทางนิติกรรมอย่างหนึ่ง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ จึงถือเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทมีทุนทรัพย์

^๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๑๓๘ ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้องนั้น และข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้ศาลจดยางานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้ แล้วพิพากษาไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒-๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๕๐ อันว่าประนีประนอมยอมความนั้น คือ สัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน

มาตรา ๘๕๒ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน



อันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง^๔ และมาตรา ๑๐๔^๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๒ (๗) (ก)^๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทั้งยังถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๘)^๗ และมาตรา ๙๑/๒ (๖)^๘ แห่งประมวลรัษฎากร โดยในส่วนของภาษีเงินได้นั้น

^{๔-๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑๐๓ ในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน อัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๔ ในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามมาตรา ๑๐๕ เบื้อง

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยคำนวณตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดง ตามความเป็นจริง

^๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด ร้อยละ ๒

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๐ เงินได้พึงประเมินนั้น คือ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น ออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) ถึง (๗) แล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๙๑/๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑/๔ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้ผู้อยู่ในบังคับ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ

ฯลฯ



มาตรา ๕๐ (๕)^{๙๙} ประกอบมาตรา ๕๒ วรรคสอง^{๑๐๐} แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๕๐ (๘) มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ แล้วนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนและห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้อยอมให้ทำหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้รับเงินภาษีที่นำส่งไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ นั้น มาตรา ๙๑/๑๐ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค่าหรือหากำไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น โดยให้กรมที่ดินเป็นผู้เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากร และห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้อยอมให้ทำหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้รับเงินภาษีที่ต้องชำระให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว สำหรับอากรแสตมป์ตามลักษณะแห่งตราสาร ๒๘. (ข) ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร หากได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจากผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยการคืนเงิน

^{๙๙-๑๐๐} ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๕๐ ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๕๐ หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๕๐ (๘) เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์ ให้คำนวณหักดังต่อไปนี้

(ก) สำหรับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสนหา ให้คำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ (๔) (ก) เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น

(ข) สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา ๔๘ (๔) (ข) เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๒ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่หักภาษีตามมาตรา ๕๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องนำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องหักไปส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่จ่ายเงิน ไม่ว่าตนจะได้หักภาษีไว้แล้วหรือไม่

ภาษีที่คำนวณหักไว้ตามมาตรา ๕๐ (๕) และ (๖) ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนและห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้อยอมให้ทำหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้รับเงินภาษีที่นำส่งไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และในกรณีที่ไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้นำส่งตามวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะที่ผู้ฟ้องคดีชำระไปเป็นเงินจำนวน ๙๒,๑๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๘๓๗/๒๕๕๙)

๒.๓ ค่าภาระการใช้ท่าเรือ

ตามประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ กำหนดให้คณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดส่วนลดค่าภาระเรือเข้าท่าได้ตามความเหมาะสม แต่ประกาศดังกล่าวมิได้เป็นบทบังคับให้คณะกรรมการฯ ต้องกำหนดส่วนลดให้แก่เรือทุกประเภท โดยให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณากำหนดส่วนลดค่าภาระเรือเข้าท่าได้ตามความเหมาะสม เมื่อประกาศดังกล่าวกำหนดให้ส่วนลดเฉพาะเรือสินค้าทั่วไปที่ผ่านร่องน้ำในรอบปีเกินกว่า ๖ เทียวกว่า หรือเรือน้ำมันและเรืออื่นที่ผ่านร่องน้ำเกินกว่า ๘ เทียวกว่าในรอบเดือน โดยไม่รวมถึงเรือคอนเทนเนอร์ เมื่อเรือของผู้ฟ้องคดีจอดอยู่ในประเภทเรือตู้สินค้าไม่ใช่ประเภทเรือสินค้าทั่วไป แม้จะผ่านร่องน้ำอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพในรอบปีเกินกว่า ๖ เทียวกว่า ก็ไม่มีสิทธิได้รับส่วนลดอัตราค่าภาระเรือเข้าท่าตามประกาศดังกล่าว การที่การทำเรือแห่งประเทศไทยเรียกเก็บเงินค่าภาระเรือเข้าท่าจากการใช้เรือเข้าออกอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพโดยไม่ได้นำให้ส่วนลดแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือชื่อ เรือ ส. ซึ่งได้รับใบอนุญาตใช้เรือประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้บรรทุกสินค้าตู้ ขนาด ๑,๕๑๖ GT. (จำนวนตันรวมของเรือ : Gross Tonnage) ฟ้องว่า การทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรียกเก็บค่าภาระเรือเข้าท่าจากการใช้เรือ ส. โดยไม่ให้ส่วนลดแก่ผู้ฟ้องคดีตามประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าภาระเรือเข้าท่าที่ได้เรียกเก็บไว้เกิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๓,๓๑๘.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่คณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทยมีอำนาจกระทำการและวางข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ และอัตราค่าภาระต่าง ๆ ภายในอาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๒๙ (๑)^{๑๑} และ (๕)^{๑๒} ประกอบกับ มาตรา ๙ (๓)^{๑๓} และ (๘)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการกำหนดอัตราค่าภาระเรือเข้าท่ารวมถึงการกำหนดส่วนลดค่าภาระดังกล่าวให้แก่ประเภทของเรือที่เข้ามาใช้บริการนั้น ย่อมต้องคำนึงถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมพาณิชย์นาวี และความเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ให้บริการท่าเรือ รวมทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการของท่าเรือประกอบกัน อันเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าเรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทยจึงมีอำนาจกำหนดประเภทของเรือที่จะได้รับส่วนลดค่าภาระเรือเข้าท่าได้

^{๑๑-๑๕} พระราชบัญญัติการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทำเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการทำเรือขึ้น เรียกว่า “การทำเรือแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (๑) รับโอนกิจการท่าเรือจากสำนักงานท่าเรือกรุงเทพฯ ในกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม
- (๒) ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าเรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
- (๓) ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าเรือ

“การทำเรือแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กทท.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “PORT AUTHORITY OF THAILAND” เรียกโดยย่อว่า “PAT”

มาตรา ๙ ให้การทำเรือแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ และอำนาจเช่นนี้ให้รวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) กำหนดอัตราค่าภาระต่าง ๆ ภายในอาณาบริเวณ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๙ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๒ วรรคท้าย คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กระทำการและวางข้อบังคับและระเบียบการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๙

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) กำหนดอัตราค่าภาระต่าง ๆ ภายในอาณาบริเวณ อัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ของการทำเรือแห่งประเทศไทย แต่ต้องอยู่ภายในอัตราขั้นสูงและขั้นต่ำที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อพิจารณาประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตามรายการที่ ๑ แนบท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งกำหนดอัตราค่าภาระเรือเข้าท่าไว้ ๒ รายการ คือ ๑.๑ เรือที่มีขนาด ๗๕๐-๒,๒๕๐ GRT. หรือ GT. กำหนดอัตรา ๕ บาท/GRT. หรือ GT. และ ๑.๒ เรือที่มีขนาดเกิน ๒,๒๕๐ GRT. หรือ GT. กำหนดอัตรา ๑๐ บาท/GRT. หรือ GT. โดยเรือสินค้าที่ผ่านร่องน้ำในรอบปีเกินกว่า ๖ เทียว หรือเรือน้ำมัน และเรืออื่นที่ผ่านร่องน้ำเกินกว่า ๘ เทียวในรอบเดือน นั้น คณะกรรมการฯ มีอำนาจกำหนดส่วนลดตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่กำหนดข้างต้น ส่วนเรือราชการไทยและเรือต่างประเทศไม่ต้องเสียค่าภาระรายการนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เรือ ส. ของผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตใช้เรือประเภทเรือกลเดินทะเล เฉพาะเขต ประเภทรการใช้บรรทุกสินค้าตู้ ขนาด ๑,๕๑๖ GT. จึงจัดอยู่ในประเภทเรือสินค้าที่ต้องชำระค่าภาระเรือเข้าท่าในอัตรา ๕ บาท/GT. ซึ่งแม้เรือ ส. ของผู้ฟ้องคดีจะผ่านร่องน้ำ อาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพในรอบปีเกินกว่า ๖ เทียว อันเข้าเงื่อนไขตามประกาศข้างต้นก็ตาม แต่เมื่ออำนาจในการกำหนดส่วนลดของอัตราค่าภาระเรือเข้าท่าตามประกาศดังกล่าว เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่บทบังคับให้คณะกรรมการต้องกำหนด ส่วนลดให้แก่เรือทุกประเภท ประกอบกับเมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ส่วนลดที่ลดให้เรือสินค้าทั่วไปที่ผ่านร่องน้ำในรอบปีเกินกว่า ๖ เทียว หรือเรือน้ำมันและเรืออื่นที่ผ่านร่องน้ำเกินกว่า ๘ เทียวในรอบเดือน โดยเรียกเก็บค่าภาระเรือเข้าท่าที่เกี่ยวดองไปในอัตรา ร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่กำหนดนั้น ไม่รวมถึงเรือคอนเทนเนอร์ ส่วนเรืออื่น ๆ หมายถึง เรือลำเลียงประเภทเดียวกันกับเรือน้ำมัน สำหรับเรือ ส. ของผู้ฟ้องคดีจัดอยู่ในประเภท เรือตู้สินค้า ซึ่งถือเป็นเรือสินค้าประเภทหนึ่ง ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเดียวกับเรือสินค้าทั่วไป จึงต้องชำระค่าภาระเรือเข้าท่าโดยไม่ได้รับส่วนลด โดยเรือสินค้าทั่วไป หมายถึง เรือที่บรรทุก สินค้าทั่วไป ที่มีได้บรรจุสินค้าไว้ในตู้สินค้า ส่วนเรือตู้สินค้า หมายถึง เรือบรรทุกสินค้า ที่บรรจุสินค้าไว้ในตู้สินค้า ปรากฏตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กทท. ๒๒๒๒/๐๓๓๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ หนังสือ ที่ กทท. ๒๒๒๒/๐๙๒๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ และหนังสือ ที่ กทท. ๕๐๐๐/๘๕๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเรียกเก็บค่าภาระเรือเข้าท่าของท่าเรือกรุงเทพสำหรับเรือประเภทการใช้ บรรทุกสินค้าตู้ รวมทั้งเรือ ส. ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ให้ส่วนลดค่าภาระเรือเข้าท่าแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้กำหนดส่วนลด ค่าภาระเรือเข้าท่าให้แก่เรือประเภทดังกล่าว เรือ ส. ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับส่วนลดอัตรา ค่าภาระเรือเข้าท่าในกรณีนี้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บเงินค่าภาระเรือเข้าท่าจากการ ใช้เรือ ส. ของผู้ฟ้องคดีเข้าออกอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพในอัตราที่ระบุไว้ตามประกาศ

การทำเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยไม่ให้ส่วนลดแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องคืนค่าภาระเรือเข้าท่า ที่เรียกเก็บจากผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๘/๒๕๖๐)

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๙

คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สวัสดิการสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๓๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

๒.๒.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
กรณีต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

การที่มาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กำหนดลักษณะต้องห้ามมิให้ผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้น เป็นกรณีที่กฎหมาย มีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ห้ามผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับ กฎหมายอาญาเฉพาะเรื่องที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาที่สำคัญ มิให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด และการพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่นั้น เป็นการพิจารณาวินิจฉัยตามภาวะวิสัย โดยมีพัก ต้องคำนึงว่าผู้สมัครมีความเชื่อโดยสุจริตว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามหรือไม่

กรณีผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดในคดียาเสพติด ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แม้ว่าจะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อันถือว่า ไม่เคยต้องรับโทษคดีใด ๆ มาก่อน แต่การล้างมลทินมีผลเป็นเพียงการลบล้างโทษ



ที่ผู้กระทำความผิดได้รับตามคำพิพากษาเท่านั้น หากได้มีผลเป็นการลบล้างความประพฤติหรือการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ การที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยได้ให้ถ้อยคำต่อปลัดอำเภอว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผลพิจารณาเบื้องต้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามคำสั่งของนายอำเภอหนองจิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบผลการตรวจสอบประวัติผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเคยมีประวัติถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาขายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง และศาลอาญานบรีได้มีคำพิพากษาลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงโทษจำคุก ๖ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ ๒ ปี และคดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้มีผลไม่ก่อนวันออกคำสั่งแต่งตั้ง โดยเปรียบเทียบผู้ฟ้องคดีไม่เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาก่อน หากมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้ดำเนินการเรียกคืนเต็มจำนวนและให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งข้อเท็จจริงกรณีกับผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังเดิมและได้รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว พร้อมทั้งให้จ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ทางอำเภอไม่ได้จ่ายแก่ผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้ง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกดำเนินคดีจนศาลในคดีอาญามีคำพิพากษาลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ว่าเป็นผู้ต้องหาที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ลงโทษจำคุก ๖ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษ ๒ ปี คดีถึงที่สุดแล้ว นั้น เป็นกรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดอยู่ก่อนเวลาที่ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับเลือก และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านตามคำสั่งลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อันถือว่าไม่เคยต้องรับโทษคดีใด ๆ มาก่อน แต่การล้างมลทินตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลเพียงเป็นการลบล้างโทษที่ผู้กระทำความผิดได้รับตามคำพิพากษาเท่านั้น หาได้มีผลเป็นการลบล้างความประพฤติหรือการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑)^๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และโดยที่บทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ห้ามมิให้ผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาเฉพาะเรื่องที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาที่สำคัญ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด ไม่ใช่การจำกัดสิทธิหรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญาในเรื่องดังกล่าวเข้ามาทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด และการพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้สมัคร

^๑ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ผู้ที่

๑. ผู้ที่

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศิลปกรรม กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก

๑. ผู้ที่

๑. ผู้ที่



รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่นั้น เป็นการพิจารณาวินิจฉัยตามภาวะวิสัย โดยมีพิกัดต้องคำนึงว่าผู้สมัครมีความเชื่อโดยสุจริตว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ เมื่อตามภาวะวิสัยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะเชื่อโดยสุจริตว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

สำหรับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งให้แก่ผู้ใหญ่บ้านที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัตินั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๗ และข้อ ๗/๑ กำหนดให้ผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนภายในช่วงเวลาก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งเท่านั้น การออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังกล่าวต้องเป็นการเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วย และในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอันเกิดจากการไม่สุจริตให้เรียกคืนเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่น ๆ ที่ผู้นั้นได้รับมาในระหว่างการดำรงตำแหน่งโดยไม่ชอบดังกล่าว ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ต้น จึงถือเสมือนว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จึงเป็นการออกคำสั่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ และข้อ ๗/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว อันเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐๑/๒๕๕๙)



๒.๒.๒ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
กรณีบุคคลไม่ไปขึ้นบัญชีทหารกองเกินในเวลาที่กฎหมายกำหนด

การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนต้องมีหน้าที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในการรับราชการทหาร แต่มิได้หมายความว่าผู้ไม่ปฏิบัติตามจะเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ หรือเป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม อันจะทำให้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น การที่ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ไปขึ้นบัญชีทหารกองเกินในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่เมื่อภายหลังได้แสดงตนเพื่อขอลงบัญชีทหารกองเกินและรับโทษปรับตามกฎหมายแล้ว โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้ที่ไม่เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ หรือเป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือได้รับโทษให้จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก บุคคลดังกล่าวจึงไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามประกาศอำเภอกุมภวาปี เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีผู้ยื่นใบสมัครตามวันดังกล่าว จำนวน ๓ คน รวมผู้ฟ้องคดี ในวันลงคะแนนผลการเลือกปรากฏว่า นาย ส. ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอกุมภวาปี (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามคำสั่งลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คัดค้านการแต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยอ้างว่านาย ส. ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียทางศีลธรรมจากการหลบหนีการเกณฑ์ทหาร อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๗๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม อันเป็นการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน โดยสอบสวนนาย ส. และแจ้งไปยังสัสดีอำเภอเพื่อตรวจสอบเอกสารดังกล่าว ต่อมา สัสดีอำเภอได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ตรวจสอบเอกสารทางทหารของนาย ส. แล้ว ปรากฏว่า นาย ส. ได้มายื่นหนังสือเพื่อลงบัญชี

แสดงตนทหารกองเกินที่หน่วยสวัสดิ์อำเภอเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขณะที่ยังอายุ ๔๒ ปี จึงได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว ซึ่งเป็นกรณีไม่มาแสดงตนตามกำหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๙ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สวัสดิ์อำเภอได้ส่งตัวนาย ส. ไปยังสถานีตำรวจภูธร ซึ่งนาย ส. ได้รับโทษปรับจำนวน ๑๐๐ บาท ที่สถานีตำรวจภูธรในวันเดียวกัน และได้รายงานให้นาย ส. ไม่เคยมีประวัติถูกพิพากษาให้รับโทษจำคุก ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ส. มีคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงเห็นควรยุติเรื่องและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมรายงานความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า จังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ส. มีคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน และไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ จึงให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้าน และให้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่สองเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่นาย ส. ไม่ไปขึ้นบัญชีทหารกองเกินในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นกรณีที่ไม่นับปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับการไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือว่านาย ส. กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่เมื่อภายหลังนาย ส. ได้แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินและรับโทษปรับตามกฎหมายแล้ว ย่อมมีผลให้คดีอาญาเลิกกันตามมาตรา ๓๗ (๒)^๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และแม้ว่ามาตรา ๗๓^๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะกำหนดให้บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร อันมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคน

^๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๓๗ คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้

๑. ...

๒. ...

(๒) ในคดีความผิดที่เป็นโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดมูลเหตุ หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียว อย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว

๓. ...

๔. ...

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๗๓ บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พักพิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



ต้องมีหน้าที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในการรับราชการทหาร แต่มิได้หมายความว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะเป็นผู้ที่ไม่เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ หรือเป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม ประกอบกับกรณียังฟังไม่ได้ว่านาย ส. เป็นผู้ที่ไม่เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรมตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๘)^{๔-๕} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และโทษที่นาย ส. ได้รับมิใช่โทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๐)^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งความผิดที่นาย ส. ได้รับโทษมิใช่ความผิดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่นาย ส. ถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ จึงไม่ได้มีผลให้นาย ส. เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ แต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔๓/๒๕๕๙)

^{๔-๕} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ

ฯลฯ

ฯลฯ

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๑.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ

การที่มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลง กรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ กฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อจะป้องกันมิให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยการใช้ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของตนเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งการจะถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้เสียนั้น หมายถึงการที่ได้เข้าไปถือเอาประโยชน์หรือเข้าไปดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นแล้ว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีเจตนาประสงค์ให้ตนได้รับประโยชน์หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประมูลราคาซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกและไม่ได้เข้าเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีย่อมถือไม่ได้ว่าสมาชิกผู้นั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันจะทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเดิมดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินจำนวน ๗๖ แปลง เนื้อที่ดินประมาณ ๑๐๐ ไร่ ๒ งาน ๘๒.๗ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือมอบอำนาจให้นาย ช. เป็นผู้มีอำนาจเสนอ



ขายที่ดินตามมติที่ประชุมผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมส่วนของผู้ฟ้องคดี แก่บุคคล นิติบุคคล องค์กร หรือหน่วยราชการใด ๆ และยินยอมให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าทำการแทนในนามตนเองและหรือ เป็นตัวแทนอีกฝ่ายหนึ่ง ตลอดจนให้ถ้อยคำต่าง ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดี นาย ช. จึงได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกาศประมูลซื้อที่ดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อที่ดินที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ราชการ โดยกำหนดให้ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะต้องไปทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรม ที่สำนักงานที่ดิน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยนาย ช. ได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงานซื้อที่ดินด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนาย ช. ได้เข้าร่วมประมูลราคาซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวันเวลา ที่กำหนด ผลการประมูลปรากฏว่ามีบุคคลอื่นเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ชนะการประมูล ได้ทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับหนังสือ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประมูล ที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม) ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แม้จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำสัญญากับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แต่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงได้มีหนังสือแจ้ง ผลการวินิจฉัยให้นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณายืนยันคำวินิจฉัยเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕)^๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สิ้นสุดลง เมื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อจะป้องกันมิให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยการใช้ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของตนเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งการจะถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้เสียนั้น หมายถึงการที่ได้เข้าไปถือเอาประโยชน์หรือเข้าไปดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นแล้วไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีเจตนาประสงค์ให้ตนได้รับประโยชน์หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ออกประกาศประมูลซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาในลักษณะเป็นคำเชื้อเชิญให้ผู้มีอาชีพขายที่ดินเพื่อทำคำเสนอขอเช่าทำสัญญาขายที่ดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยวิธีการประมูลจัดซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินจำนวน ๗๖ แปลง เนื้อที่ดินประมาณ ๑๐๐ ไร่ ๒ งาน ๘๒.๗ ตารางวา ได้มีหนังสือมอบอำนาจให้นาย ข. เป็นผู้ใช้อำนาจจัดการเสนอขายที่ดินตามมติที่ประชุมผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมของผู้ฟ้องคดีแก่บุคคล นิติบุคคล องค์กร หรือหน่วยราชการใด ๆ และยินยอมให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าทำการแทนในนามตนเองและหรือเป็นตัวแทนอีกฝ่ายหนึ่ง ตลอดจนให้ถ้อยคำต่าง ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดีจนเสร็จการ ซึ่งเป็นการมอบอำนาจในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินในเรื่องการจัดการทรัพย์สินอันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา ๑๓๕๘ วรรคสาม^๗

^๖ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๕๘ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ในเรื่องจัดการอันเป็นสาระสำคัญ ท่านว่าต้องตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม และคะแนนข้างมากนั้นต้องมีส่วนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแห่งค่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศประมูลซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของที่ดินว่า ต้องเป็นที่ดินของผู้เสนอขายโดยตรง กรณีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน จะต้องมีหลักฐานการยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วย กรณีที่เป็นผู้เสนอขายหลายแปลงและผู้เสนอขายหลายรายรวมกันให้มอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้เสนอขายได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายและผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีอำนาจเต็มที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งนาย ช. ได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาในการประมูลซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้น นาย ช. ได้เข้าร่วมประมูลราคาซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เสนอราคายืนยันราคาสุดท้ายที่ราคา ๑๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ชนะการประมูลได้เสนอราคา ๑๑๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงเห็นว่าการที่นาย ช. ได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และได้เสนอราคาและยืนยันราคาสุดท้ายปรากฏตามใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าคำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นเอกสารซื้อโดยการประมูลด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีจึงถือเป็นคำเสนอจะทำสัญญาขายที่ดินของนาย ช. ที่บ่งระยะเวลาไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำค่านอง ซึ่งไม่อาจถอนคำเสนอได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวตามมาตรา ๓๕๔^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผลการประมูลปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกาศให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการประมูลซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีย่อมเกิดเป็นสัญญาระหว่างผู้ชนะการประมูลกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ประกาศ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๖๑ วรรคสอง^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนคำเสนอของนาย ช. นั้น เป็นอันสิ้นความผูกพันแต่นั้นไป ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้บอกปิดคำเสนอขายที่ดินของนาย ช. กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๓๕๗^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ชนะการประมูลดังกล่าวก็ได้ทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว ดังนั้น สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น

^{๙-๑๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๕๔ คำเสนอจะทำสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ทำค่านองนั้น ท่านว่าไม่อาจถอนได้ภายในระยะเวลาที่บ่งไว้

มาตรา ๓๕๗ คำเสนอใดเขาบอกปิดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดี หรือมิได้สนองรับภายในเวลากำหนดดังกล่าวมาในมาตราทั้งสามก่อนนี้ก็ดี คำเสนอนั้นท่านว่าเป็นอันสิ้นความผูกพันแต่นั้นไป

มาตรา ๓๖๑ อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อคำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ

ถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดง หรือตามปกติประเพณีไม่จำเป็นจะต้องมีคำบอกกล่าวสนองไซ้ ท่านว่าสัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้นในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้น อันจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับ